

## TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 moharrem 1425 – 9 mars 2004

147<sup>ème</sup> année

N° 20

# Sommaire

## Décrets et Arrêts

### Premier Ministère

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 2004-404 du 1 <sup>er</sup> mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents relevant de certains corps bénéficiaires de ces indemnités..... | 531 |
| Décret n° 2004-405 du 1 <sup>er</sup> mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants de l'indemnité de risque de contagion durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité....                               | 532 |
| Nomination de conseillers au tribunal administratif.....                                                                                                                                                                                                                                  | 533 |
| Maintien en activité dans le secteur public.....                                                                                                                                                                                                                                          | 533 |
| Nomination de mandataires spéciaux de l'Etat.....                                                                                                                                                                                                                                         | 534 |

### Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....                                                | 534 |
| Nomination de chefs de service.....                                                                                 | 534 |
| Nomination d'un chef de subdivision.....                                                                            | 534 |
| Liste de promotion au choix au grade d'attaché d'inspection des règlements municipaux au titre de l'année 2000..... | 534 |

### Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 2004-419 du 1 <sup>er</sup> mars 2004, modifiant et complétant le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.....                                                             | 534 |
| Décret n° 2004-420 du 1 <sup>er</sup> mars 2004, modifiant et complétant le décret n° 2000-1017 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération..... | 536 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nomination d'un chef de service.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538 |
| Arrêtés du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 1 <sup>er</sup> mars 2004, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire.....                                                                                                                                                                                                                                     | 538 |
| <b>Ministère des Affaires Etrangères</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Nomination d'un directeur.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 539 |
| Nomination de directeurs adjoints.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 539 |
| Nomination de chefs de division.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539 |
| <b>Ministère des Finances</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <b>Décret n° 2004-436 du 1<sup>er</sup> mars 2004</b> , complétant et modifiant le décret n° 96-1190 du 1 <sup>er</sup> juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989..... | 540 |
| Nomination d'un mandataire spécial de l'Etat.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540 |
| <b>Ministère du Développement et de la Coopération Internationale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <b>Décret n° 2004-437 du 1<sup>er</sup> mars 2004</b> , portant ratification de la convention conclue le 2 novembre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) concernant l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics pour leur utilisation dans le projet de la santé.....                             | 541 |
| Maintien en activité dans le secteur public.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541 |
| <b>Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>Décret n° 2004-439 du 1<sup>er</sup> mars 2004</b> , portant modification du décret n° 2000- 2361 du 17 octobre 2000, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Ben Arous et nécessaires à l'infrastructure de base de l'entrée de la cité Olympique 7 Novembre 1987 à Radès.....                                      | 541 |
| Nomination d'un directeur général.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 547 |
| <b>Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>Décret n° 2004-441 du 1<sup>er</sup> mars 2004</b> , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....                                                | 547 |
| Nomination de directeurs.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 548 |
| Nomination d'un sous-directeur.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549 |
| Nomination de chefs d'arrondissement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549 |
| Nomination de chefs de service.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 550 |
| <b>Ministère de l'Industrie et de l'Energie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Nomination de mandataires spéciaux de l'Etat.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550 |
| <b>Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Nomination d'un mandataire spécial de l'Etat.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 551 |
| <b>Ministère du Commerce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Nomination d'un mandataire spécial de l'Etat.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 551 |
| <b>Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Nomination des membres du conseil d'établissement de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 551 |
| <b>Ministère de la Santé Publique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 551 |
| <b>Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Nomination de chefs d'unité.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 551 |

## PREMIER MINISTERE

### **Décret n° 2004-404 du 1<sup>er</sup> mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents relevant de certains corps bénéficiaires de ces indemnités.**

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier des maîtres auxiliaires et des surveillants relevant du secrétariat d'Etat à l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2849 du 29 octobre 2002,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2494 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants relevant des ministères des sports, des affaires de la femme et de la famille, et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2224 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 77-463 du 11 mai 1977, instituant une indemnité de sujétions pédagogiques au profit de certaines catégories des personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 1984-25 du 16 janvier 1984,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de l'éducation physique ou de la jeunesse et de l'enfance relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2226 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 85-1185 du 24 septembre 1985, étendant le bénéfice de l'indemnité de sujétions pédagogiques au corps des animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 90-2026 du 3 décembre 1990, relatif à la création d'un corps d'animateurs sportifs et à la fixation de son statut particulier, tel qu'il a été modifié et complété par le décret 99-2271 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-1526 du 21 octobre 1991, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs d'application des jardins d'enfants et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2002-2240 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 94-1421 du 27 juin 1994, portant statut particulier des maîtres principaux de l'éducation physique et sportive, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2370 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-303 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps inter-départemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et de professeurs hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2000-304 du 31 janvier 2000, fixant le régime de rémunération des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et de professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création du grade de professeur principal hors classe d'éducation physique ou de professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance et de professeur hors classe

d'éducation physique ou de professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2001-1762 du 1<sup>er</sup> août 2001, portant statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-1763 du 1<sup>er</sup> août 2001, fixant le régime de rémunération du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1<sup>er</sup> août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-1767 du 1<sup>er</sup> août 2001, fixant le régime de rémunération du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-328 du 14 février 2002, portant statut particulier du corps des surveillants des instituts et établissements sociaux-éducatifs relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2232 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2002-329 du 14 février 2002, fixant le régime de rémunération du corps des surveillants des instituts et établissements sociaux-éducatifs relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2233 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2431 du 24 novembre 2003, fixant le régime de rémunération du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis des ministres de l'éducation et de la formation et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, une augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques allouées aux corps suivants :

- les personnels de l'enseignement primaire et secondaire, les surveillants et les conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

- les personnels de l'enseignement primaire et secondaire, les surveillants, les animateurs d'application et les animateurs relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- les animateurs sportifs relevant du ministère des sports,

- les animateurs d'application et les animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales.

Art. 2. - L'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques, accordées au profit des agents bénéficiaires et relevant des corps prévus à l'article premier du présent décret, est fixée durant la période 2004-2006 conformément aux indications du tableau suivant :

| En dinars  |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Catégories | Montant de l'augmentation globale durant la période 2004-2006 |
| A1         | 32                                                            |
| A2         | 31                                                            |
| A3         | 26,5                                                          |
| B          | 22                                                            |
| C          | 17,5                                                          |

Art. 3. - Est accordée à partir du premier janvier 2004, la première tranche de l'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques allouées au profit des agents bénéficiaires relevant des corps prévus à l'article premier du présent décret, conformément aux indications du tableau suivant :

| En dinars  |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégories | Montant mensuel de l'augmentation spécifique à partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2004 |
| A1         | 10                                                                                    |
| A2         | 10                                                                                    |
| A3         | 8                                                                                     |
| B          | 7                                                                                     |
| C          | 5                                                                                     |

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**Décret n° 2004-405 du 1<sup>er</sup> mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants de l'indemnité de risque de contagion durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.**

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 91-1880 du 7 décembre 1991, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion (ministère de la jeunesse et de l'enfance),

Vu le décret n° 93-2151 du 1<sup>er</sup> novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 2002-2239 du 14 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1559 du 7 juillet 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète:

Article premier. - L'augmentation spécifique des montants de l'indemnité de risque de contagion durant la période 2004-2006, allouée aux agents bénéficiaires de cette indemnité conformément à la réglementation en vigueur, est fixée selon les indications des deux tableaux ci-après :

**\* Fonctionnaires :**

En dinars

| Catégories | Montant global de la majoration durant la période 2004-2006 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| A1         | 18                                                          |
| A2         | 15                                                          |
| A3         | 15                                                          |
| B          | 14                                                          |
| C          | 14                                                          |
| D          | 11                                                          |

**\* Ouvriers :**

En dinars

| Unité     | Montant global de la majoration durant la période 2004-2006 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Troisième | 11                                                          |
| Deuxième  | 11                                                          |
| Première  | 11                                                          |

Art. 2. - Est allouée à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004, la première tranche de l'augmentation spécifique des montants de l'indemnité de risque de contagion prévue par l'article premier susvisé conformément aux indications des deux tableaux ci-après :

**\* Fonctionnaires :**

En dinars

| Catégories | Montant mensuel de la majoration à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2004 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A1         | 6                                                                          |
| A2         | 5                                                                          |
| A3         | 5                                                                          |
| B          | 4                                                                          |
| C          | 4                                                                          |
| D          | 3                                                                          |

**\* Ouvriers :**

En dinars

| Unité     | Montant mensuel de la majoration à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2004 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Troisième | 3                                                                          |
| Deuxième  | 3                                                                          |
| Première  | 3                                                                          |

Art. 3. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels militaires visés au deuxième paragraphe du tableau de l'article premier du décret n° 90-1291 du 27 août 1990 susvisé.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 2004-406 du 1<sup>er</sup> mars 2004.**

Monsieur Khaled Ben Youssef, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

**Par décret n° 2004-407 du 1<sup>er</sup> mars 2004.**

Monsieur Abderrazek Ben Khalifa, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

**Par décret n° 2004-408 du 1<sup>er</sup> mars 2004.**

Mademoiselle Neïla Kallel, conseiller adjoint, est nommée au grade de conseiller au tribunal administratif.

**Par décret n° 2004-409 du 1<sup>er</sup> mars 2004.**

Monsieur Mourad Belhaj Ali, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

**MAINTIEN EN ACTIVITE**

**Par décret n° 2004-410 du 1<sup>er</sup> mars 2004.**

Monsieur Essaïed Bedhïaf, conseiller au tribunal administratif détaché auprès de la chambre des députés, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1<sup>er</sup> mai 2004.

## NOMINATIONS

### Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.

Monsieur Chedli Issa est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société nationale des résidences.

### Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.

Monsieur Mohamed Ezzine Amarra est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition.

### Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.

Monsieur Mohamed Ezzine Amarra est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de l'Agence Tunis Afrique Presse.

## MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

## NOMINATIONS

### Par décret n° 2004-411 du 25 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Houcine Sghaier, administrateur général chargé des fonctions de chef de l'unité de la formation à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

### Par décret n° 2004-412 du 25 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Youssef Sebai, administrateur en chef chargé des fonctions de directeur de l'administration générale à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur et du développement local.

### Par décret n° 2004-413 du 25 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mokhtar Hammami, inspecteur en chef des services financiers chargé des fonctions de chef de l'unité du suivi du programme du développement municipal à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

### Par décret n° 2004-414 du 25 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Malek Ben Amara, administrateur chargé des fonctions de chef de l'unité d'information, d'orientation et du suivi à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

### Par décret n° 2004-415 du 25 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Jamel Chamli, administrateur chargé des fonctions de chef de l'unité de la coordination, de la logistique et des marchés au secrétariat générale au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

### Par décret n° 2004-416 du 25 février 2004.

Madame Soumaya Zebidi, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service de la propreté et de l'environnement à la sous-direction technique à la commune de Tozeur.

### Par décret n° 2004-417 du 25 février 2004.

Monsieur Badreddine Touaïti, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des travaux et de l'atelier à la direction technique à la commune de Ben Arous.

### Par décret n° 2004-418 du 25 février 2004.

Monsieur Abdelaziz Saouabi, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des activités économiques à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

### Liste des contrôleurs de règlements municipaux exerçant aux communes de Sousse, M'saken et Kalâa Kobra à promouvoir au choix au grade d'attaché d'inspection des règlements municipaux au titre de l'année 2000

Messieurs :

- Mohamed Abdessmad (commune de Sousse),
- Amor Chihi (commune de M'saken).

## MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### Décret n° 2004-419 du 1<sup>er</sup> mars 2004, modifiant et complétant le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et de professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 3 et 30 du décret susvisé n° 84-753 du 30 avril 1984 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 3 (nouveau). - Les cadres et agents des prisons et de la rééducation appartiennent à l'un des sous-corps suivants :

1) Le sous-corps non soumis au port de la tenue réglementaire qui comporte :

- le cadre des conseillers,
- le cadre des animateurs,
- le cadre des instructeurs techniques.

2) Le sous-corps soumis au port de la tenue réglementaire qui comporte :

- le cadre des officiers des prisons,
- le cadre des gradés des prisons,
- le cadre des surveillants des prisons.

Les grades appartenant aux cadres relevant des deux sous-corps susvisés se répartissent selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

| Sous-corps                                              | Catégorie                          | Grades                                                | Catégorie | Sous-catégorie |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Sous-corps non soumis au port de la tenue réglementaire | Cadre des conseillers              | Conseiller principal des prisons et de la rééducation | A         | A1             |
|                                                         |                                    | Conseiller des prisons et de la rééducation           | A         | A1             |
|                                                         | Cadre des animateurs               | Animateur de 1 <sup>ère</sup> catégorie               | A         | A2             |
|                                                         |                                    | Animateur de 2 <sup>ème</sup> catégorie               | A         | A3             |
|                                                         |                                    | Animateur de groupe                                   | B         |                |
|                                                         | Cadre des instructeurs techniques  | Instructeur technique                                 | C         |                |
| Sous-corps soumis au port de la tenue réglementaire     | Cadre des officiers des prisons    | Colonel                                               | A         | A1             |
|                                                         |                                    | Lieutenant colonel                                    |           |                |
|                                                         |                                    | Commandant                                            |           |                |
|                                                         |                                    | Capitaine                                             | A         | A2             |
|                                                         |                                    | Lieutenant                                            |           |                |
|                                                         |                                    | Sous-lieutenant                                       |           |                |
|                                                         | Cadre des gradés des prisons       | Surveillant chef                                      | B         |                |
|                                                         |                                    | Surveillant principal                                 |           |                |
|                                                         |                                    | Surveillant principal adjoint                         | C         |                |
|                                                         | Cadre des surveillants des prisons | Surveillant des prisons                               |           |                |

Article 30 (nouveau). - Les agents appartenant au sous-corps non soumis au port de la tenue réglementaire sont assimilés, en ce qui concerne le régime de rémunération, aux personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation et de la formation régis par les décrets susvisés n° 73-114 du 17 mars 1973 et n° 80-1136 du 15 mai 1980 et n° 99-2495 du 8 novembre 1999, et ce, conformément à une équivalence des grades indiqués au tableau ci-après :

| Grades du sous-corps non soumis au port de la tenue réglementaire | Grades équivalents au ministère de l'éducation et de la formation                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseiller principal des prisons et de la rééducation             | Professeur principal hors classe de l'enseignement                                                    |
| Conseiller des prisons et de la rééducation                       | Professeur principal de l'enseignement secondaire                                                     |
| Animateur de 1 <sup>ère</sup> catégorie                           | Professeur d'enseignement secondaire ou professeur d'enseignement artistique                          |
| Animateur de 2 <sup>ème</sup> catégorie                           | Professeur d'enseignement secondaire du 1 <sup>er</sup> cycle ou professeur d'enseignement artistique |
| Animateur de groupe                                               | Maître d'enseignement secondaire ou maître d'enseignement artistique                                  |
| Instructeur technique                                             | Moniteur d'enseignement artistique                                                                    |

Art. 2. - Est ajouté au titre 4 du décret susvisé n° 84-753 du 30 avril 1984 un chapitre 1<sup>er</sup> bis intitulé : cadre des conseillers, comportant les articles 22 (bis), 22 (ter) et 22 (quater) comme suit :

#### *Chapitre premier bis*

#### **Cadre des conseillers**

Article 22 (bis). - Le cadre des conseillers relève de l'autorité du ministre de la justice et des droits de l'Homme et ils sont chargés, suivant leur grade, de :

- diriger et commander une ou plusieurs unités pénitentiaires et centres de rééducation et toute fonction entrant dans le cadre de leur spécialité,

- réaliser des missions de commandement et d'encadrement des cadres et agents des prisons et de la rééducation, et d'action d'orientation et d'inspection des unités centrales ou régionales appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation,

- élaborer des orientations générales de la politique pénale et fixer les besoins matériels et moraux du corps des prisons et de la rééducation,

- assurer la formation dans les écoles appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation et dans toutes autres écoles agréées.

Article 22 (ter). - Les conseillers principaux des prisons et de la rééducation sont promus par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme et dans les limites des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a- Soit après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ou sur titres, ou un examen professionnel ouvert aux conseillers des prisons et de la rééducation justifiant d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme fixe les modalités du concours interne ou de l'examen professionnel susvisés.

b- Soit après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des conseillers des prisons et de la rééducation titulaires dans leur grade.

c- Soit au choix parmi les conseillers des prisons et de la rééducation justifiant d'au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Article 22 (quater). - Les conseillers des prisons et de la rééducation sont promus par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme dans les limites des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a- Soit après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ou sur titres ou un examen professionnel ouvert aux animateurs de 1<sup>ère</sup> catégorie justifiant d'au moins six (6) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures et titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Un arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme fixe les modalités du concours interne ou de l'examen professionnel susvisés.

b- Soit après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des animateurs de 1<sup>ère</sup> catégorie titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et titulaires dans leur grade.

c- Soit au choix parmi les animateurs de 1<sup>ère</sup> catégorie justifiant d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Art. 3. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2004, les animateurs de 1<sup>ère</sup> catégorie titulaires d'au moins d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté minimale de six ans dans ce grade peuvent être promus au grade de conseiller des prisons et de la rééducation après avoir passé un concours interne, et ce, dans la limite de 20% du nombre des candidats à la promotion.

Art. 4. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 1<sup>er</sup> mars 2004.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **Décret n° 2004-420 du 1<sup>er</sup> mars 2004, modifiant et complétant le décret n° 2000-1017 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2166 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 99-2168 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et de professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2000-948 du 2 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et de professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2000-1017 du 11 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est modifié comme suit, le décret susvisé n° 2000-1017 du 11 mai 2000 :

Article premier (nouveau). - La concordance entre les échelons des grades du sous-corps non soumis au port de la tenue réglementaire appartenant au corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

| Catégorie | Sous-catégorie | Grade                                                 | Echelon   | Niveau de rémunération correspondant |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| A         | A1             | Conseiller principal des prisons et de la rééducation | 1         | 6                                    |
|           |                |                                                       | 2         | 7                                    |
|           |                |                                                       | 3         | 8                                    |
|           |                |                                                       | 4         | 9                                    |
|           |                |                                                       | 5         | 10                                   |
|           |                |                                                       | 6         | 11                                   |
|           |                |                                                       | 7         | 12                                   |
|           |                |                                                       | 8         | 13                                   |
|           |                |                                                       | 9         | 14                                   |
|           |                |                                                       | 10        | 15                                   |
|           |                |                                                       | 11        | 16                                   |
|           |                |                                                       | 12        | 17                                   |
|           |                |                                                       | 13        | 18                                   |
|           |                |                                                       | 14        | 19                                   |
|           |                |                                                       | 15        | 20                                   |
|           |                |                                                       | 16        | 21                                   |
|           |                |                                                       | 17        | 22                                   |
|           |                |                                                       | 18        | 23                                   |
|           |                |                                                       | 19        | 24                                   |
|           |                |                                                       | 20        | 25                                   |
| A         | A1             | Conseiller des prisons et de la rééducation           | 1         | 5                                    |
|           |                |                                                       | 2         | 6                                    |
|           |                |                                                       | 3         | 7                                    |
|           |                |                                                       | 4         | 8                                    |
|           |                |                                                       | 5         | 9                                    |
|           |                |                                                       | 6         | 10                                   |
|           |                |                                                       | 7         | 11                                   |
|           |                |                                                       | 8         | 12                                   |
|           |                |                                                       | 9         | 13                                   |
|           |                |                                                       | 10        | 14                                   |
|           |                |                                                       | 11        | 15                                   |
|           |                |                                                       | 12        | 16                                   |
|           |                |                                                       | 13        | 17                                   |
|           |                |                                                       | 14        | 18                                   |
|           |                |                                                       | 15        | 19                                   |
|           |                |                                                       | 16        | 20                                   |
|           |                |                                                       | 17        | 21                                   |
|           |                |                                                       | 18        | 22                                   |
|           |                |                                                       | 19        | 23                                   |
|           |                |                                                       | 20        | 24                                   |
|           |                |                                                       | 21        | 25                                   |
| A         | A2             | Animateur de 1 <sup>ère</sup> catégorie               | de 1 à 25 | de 1 à 25                            |
| A         | A3             | Animateur de 2 <sup>ème</sup> catégorie               | de 1 à 25 | de 1 à 25                            |
| B         | B              | Animateur de groupe                                   | de 1 à 25 | de 1 à 25                            |
| C         | C              | Instructeur technique                                 | de 1 à 25 | de 1 à 25                            |

Art. 2. - Le décret susvisé n° 2000-1017 du 11 mai 2000 est complété par l'article premier (bis) et l'article premier (ter) et l'article premier (quater) comme suit :

Article premier (bis). - L'indemnité compensatrice instituée aux grades du sous-corps non soumis au port de la tenue réglementaire appartenant au corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation reclassés dans la grille des salaires cesse définitivement d'être servie lorsque le cadre ou l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

| Grades                                    | Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice | Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| - animateur de 1 <sup>ère</sup> catégorie | 12                                                                      | 12                                                                                     |
| - animateur de 2 <sup>ème</sup> catégorie | 13                                                                      | 13                                                                                     |
| - animateur de groupe                     | 15                                                                      | 15                                                                                     |
| - instructeur technique                   | 16                                                                      | 16                                                                                     |

Article premier (ter). - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 27 (nouveau) du décret susvisé n° 73-114 du 17 mars 1973, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999, sont fixés les échelons auxquels la cadence d'avancement des grades du sous-corps non soumis au port de la tenue réglementaire appartenant au corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation change lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau suivant :

| Grades                                    | Echelon correspondant au changement de la cadence | Niveau de rémunération correspondant |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| - animateur de 1 <sup>ère</sup> catégorie | 8                                                 | 8                                    |
| - animateur de 2 <sup>ème</sup> catégorie | 9                                                 | 9                                    |
| - animateur de groupe                     | 10                                                | 10                                   |
| - instructeur technique                   | 14                                                | 14                                   |

Article premier (quater). - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

| Grades                  | Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite | Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - instructeur technique | 5                                                                                                            | 5                                                                                                                           |

Art. 3. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 1<sup>er</sup> mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

## NOMINATION

### Par décret n° 2004-421 du 25 février 2004.

Monsieur Mehdi Ben Belgacem Meftahi, administrateur de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef de service de la collecte des statistiques à l'inspection générale au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

### Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 1<sup>er</sup> mars 2004, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué « Zelba I » sis dans l'imadat de « Zelba Est », délégation de « Sidi Olouen », gouvernorat de Mahdia.

Tunis, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

*Le ministre de la justice  
et des droits de l'Homme*  
Béchir Tekari

*Vu*

*Le Premier ministre*  
Mohamed Ghannouchi

### Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 1<sup>er</sup> mars 2004, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué « Ech-Himet Ethania (Essouassi) » sis dans l'imadat d' « Ech-Himet Sud », délégation d' « Essouassi », gouvernorat de Mahdia.

Tunis, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

*Le ministre de la justice  
et des droits de l'Homme*  
Béchir Tekari

*Vu*

*Le Premier ministre*  
Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 1<sup>er</sup> mars 2004, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.**

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. – Il sera procédé, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué « El Itha » sis dans l'imadat d' « El Itha », délégation de « Maloulech », gouvernorat de Mahdia.

Tunis, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

*Le ministre de la justice  
et des droits de l'Homme*

**Béchir Tekari**

*Vu*

*Le Premier ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

**MINISTERE DES AFFAIRES  
ETRANGERES**

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 2004-422 du 27 février 2004.**

Monsieur Ali Arbi Aidoudi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des relations avec les pays d'Afrique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-423 du 25 février 2004.**

Monsieur Hichem Bayouhd, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur adjoint de la gestion financière des missions à l'étranger à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-424 du 25 février 2004.**

Monsieur Adnan Damergi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint de l'organisation de la conférence islamique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-425 du 27 février 2004.**

Monsieur Mohieddine Yahia, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des questions politiques, juridiques, financières et sociales à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-426 du 27 février 2004.**

Monsieur Ali Cherif, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'exécution des programmes de développement à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-427 du 27 février 2004.**

Monsieur Moez El Mahdi Mahmoudi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique Australe à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Afrique et l'organisation de l'unité africaine au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-428 du 27 février 2004.**

Monsieur Adel Ben Lagha, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division au groupe d'études et des recherches chargé des droits de l'Homme au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-429 du 27 février 2004.**

Monsieur Hatem Boujemâa, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la planification, des études et du suivi à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-430 du 27 février 2004.**

Monsieur Mohamed Karim Boudali, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des traités à la direction des affaires juridiques, de la traduction et de l'interprétariat au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-431 du 27 février 2004.**

Monsieur Mohamed Abderraouf Bdioui, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la coopération avec le fonds monétaire international et la société financière internationale à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-432 du 27 février 2004.**

Monsieur Slaheddine Bader, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la prévoyance sociale et de retraite à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-433 du 27 février 2004.**

Monsieur Mohamed Akrimi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des biens et intérêts privés des étrangers en Tunisie à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 2004-434 du 27 février 2004.**

Monsieur Mohamed Tascou, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de l'assistance dans les ports aériens et maritimes à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

#### Par décret n° 2004-435 du 27 février 2004.

Monsieur Ridha Kamoun, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du courrier à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

#### MINISTERE DES FINANCES

#### Décret n° 2004-436 du 1<sup>er</sup> mars 2004, complétant et modifiant le décret n° 96-1190 du 1<sup>er</sup> juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991 et notamment son article 27, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour l'année 1995,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-1190 du 1<sup>er</sup> juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1257 du 2 juin 2003,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté aux industries mécaniques relevant du n° V de la liste des articles et produits dont les intrants ouvrent droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° I du décret n° 96-1190 du 1<sup>er</sup> juillet 1996 susvisé, ce qui suit :

111- Portes et fenêtres électriques en fer ou en aluminium.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste des intrants ouvrant droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° II du décret n° 96-1190 du 1<sup>er</sup> juillet 1996 susvisé, les intrants figurant à l'annexe du présent décret.

Art. 3. - Sont insérées à la liste des intrants ouvrant droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° II du décret n° 96-1190 du 1<sup>er</sup> juillet 1996 susvisé, les modifications suivantes :

| Ancien n° du tarif | Ancien libellé                           | Nouveau n° du tarif | Nouveau libellé        |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 7616905            | Couvercles en aluminium dits "easy open" | 830990903           | Couvercles "easy open" |

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 1<sup>er</sup> mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

#### ANNEXE

##### Liste des intrants ouvrant droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10%

| NGP       | Libellé                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 730890990 | - Tôles perforées d'épaisseur n'excédant pas 400 mm                                                  |
| 850120901 | - Moto-réducteurs                                                                                    |
| 840729800 | - Moteurs d'une puissance supérieure à 200 kw destinés aux bateaux de plaisance                      |
| 840810490 | - Moteurs d'une puissance excédant 100 kw et n'excédant pas 200 kw destinés aux bateaux de plaisance |
| 840810590 | - Moteurs d'une puissance excédant 200 kw et n'excédant pas 300 kw destinés aux bateaux de plaisance |
| 840810690 | - Moteurs d'une puissance excédant 300 kw et n'excédant pas 500 kw destinés aux bateaux de plaisance |

#### NOMINATION

#### Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.

Monsieur Riadh Abbas est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société El Bouniane.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  
ET DE LA COOPERATION  
INTERNATIONALE**

**Décret n° 2004-437 du 1<sup>er</sup> mars 2004, portant ratification de la convention conclue le 2 novembre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) concernant l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics pour leur utilisation dans le projet de la santé.**

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-9 du 3 février 2004, portant approbation de la convention conclue le 2 novembre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) concernant l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics pour leur utilisation dans le projet de la santé,

Vu la convention conclue à Jeddah le 2 novembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) concernant l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics pour leur utilisation dans le projet de la santé.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention conclue, à Jeddah le 2 novembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID), concernant le mandat donné au gouvernement de la République Tunisienne pour l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics au nom de la BID pour un montant ne dépassant pas trente millions (30.000.000) de dollars US, puis leur vente au gouvernement pour leur exploitation dans le projet de la santé.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 1<sup>er</sup> mars 2004.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**MAINTIEN EN ACTIVITE**

**Par décret n° 2004-438 du 1<sup>er</sup> mars 2004.**

Monsieur Mohamed Moussa, ingénieur général à l'institut national de la statistique, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1<sup>er</sup> mars 2004.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT  
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

**Décret n° 2004-439 du 1<sup>er</sup> mars 2004, portant modification du décret n° 2000- 2361 du 17 octobre 2000, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Ben Arous et nécessaires à l'infrastructure de base de l'entrée de la cité Olympique 7 Novembre 1987 à Radés.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu de décret n° 2000-2361 du 17 octobre 2000, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Ben Arous et nécessaires à l'infrastructure de base de l'entrée de la cité Olympique 7 Novembre 1987 à Radès,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées au tableau parcellaire du décret n° 2000-2361 du 17 octobre 2000, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Ben Arous et nécessaires à l'infrastructure de base de l'entrée de la cité Olympique 7 Novembre 1987 à Radès, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

| N° D'ORDRE | N° DE LA PARCELLE SUR LE PLAN                                                   | N° DU TITRE FONCIER | SUPERFICIE TOTALE DE L'IMMEUBLE | SUPERFICIE EXPROPRIÉE          | NOMS DES PROPRIÉTAIRES                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2,5et8 conformes aux parcelles n°17,19 et 20 au plan du titre foncier n° 102674 | 102674              | 35h12a60ca                      | 2h33a80ca<br>5a02ca<br>28a18ca | 1-Hamouda 2-Chedhli, les deux enfants de Belgacem T'lili3-Rafiaâ bent Ali ben Rejeb4-Mondher5-Moufida6-Sabiha 7-Mounir8-Besma9-Mohsen, les six derniers enfants de Mohamed ben Belgacem T'lili |
| 2          | 26 conforme à la parcelle                                                       | 7184 Ben Arous      | 4h21a20ca                       | 72a18ca                        | 1-Jilani ben Salem ben Messaoud ben S'mina2-Saïda bent Salah ben Bechir ben S'mina3-Mohamed Ali ben Béchir                                                                                     |

|   |                                                                                 |             |           |                    |                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | n°1 au plan du titre foncier n° 7184 Ben Arous                                  |             |           |                    | M'hamdi4-Mosbah ben Ali ben Messaoud ben S'mina J'lassi5-Abdelbaki ben Mohamed S'hiri6-Abdesselem ben Bechir Kharouf                                |
| 3 | 27 conforme à la parcelle n°1 au plan du titre foncier n° 59979 Tunis           | 59979 Tunis | 6h99a80ca | 1h04a50ca          | Mohamed Taïeb ben Mohamed ben Taïeb M'hedhbi                                                                                                        |
| 4 | 29et32 conformes aux parcelles n°2 et 1 au plan du titre foncier n° 59978 Tunis | 59978 Tunis | 1h89a40ca | 11a00ca<br>11a84ca | Mohamed Taïeb ben Mohamed ben Taïeb M'hedhbi                                                                                                        |
| 5 | 33 conformes à la parcelle n°1 au plan du titre foncier n° 59977 Tunis          | 59977 Tunis | 3h61a30ca | 74a86ca            | 1-Mohamed Taïeb ben Mohamed ben Taïeb M'hedhbi 2-la Société S'dira 3-Ridha ben Mustapha Ghazali 4-la Société " Service Agricole d'excellence " Sass |
| 6 | 34 conforme à la parcelle n°3 au plan du titre foncier n° 110436                | 110436      | 3h61a00ca | 1h18a80ca          | Khédiya bent Mohamed ben Taïeb M'hedhbi                                                                                                             |

|    |                                                                                                  |                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 51<br>conforme<br>à la<br>parcelle<br>n°6 au<br>plan du<br>titre<br>foncier n°<br>59975<br>Tunis | 59975<br>Tunis | 10a00ca   | La totalité<br>de<br>l'immeuble | Mokhtar ben Lakhdar ben H'leli<br>Bouheni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | 55<br>conforme<br>aux<br>parcelles<br>n°7 et 9 au<br>plan du<br>titre<br>foncier n°<br>84789     | 84789          | 1h27a39ca | 31ca<br><br>04a21ca             | Ahmed Jedidi ben Ibrahim Adouli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | 56<br>conforme<br>à la<br>parcelle<br>n°2 au<br>plan du<br>titre<br>foncier n°<br>53375<br>Tunis | 53375<br>Tunis | 2h13a10ca | 29a40ca                         | 1-Mohamed ben Omar ben<br>Mohamed Sghari 2-Ahmed ben<br>Abdeselem ben Abdallah J'bali<br>3-Fatma bent Hedi Kammoun4-<br>Almas bent Mahmoud ben<br>Mahmoud Khanfir 5-Khaled ben<br>Mohamed ben Omar Sghari 6-<br>Mohamed ben Mohamed<br>Lassouad K'laï 7-Salah ben Omar<br>Sghari 8-Emna bent Béchir ben<br>Mohamed Allouche                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | 57<br>conforme<br>à la<br>parcelle<br>n°1 au<br>plan du<br>titre<br>foncier n°<br>40949<br>Tunis | 40949<br>Tunis | 2h00a80ca | 13a14ca                         | 1-Ali ben Hassan Methlouthi2-<br>Sadok ben Taher ben Salem Heni<br>3-Hassen ben Hamda Bouchaïra<br>4-Romdhan5-Khemaïes, les deux<br>derniers enfants de Bechir ben<br>Mohamed Tayari 6-Ammar ben<br>Ammar Tayari 7-Habib 8-<br>Hechmi, les deux derniers enfants<br>de Ali ben Ameur Lejmi9-<br>Abdelkarim ben Lakhdhar<br>Medyouni 10-Abdallah Ibn<br>Boukatfa ben Ammar Gharbi11-<br>Mohamed Habib ben Ezzeddine<br>Ch'tioui 12-Ayadia bent Jilani<br>Tayari 13-Mustapha ben<br>Mohamed ben Ammar Tayari14-<br>Amina Klai15-Lotfi ben Ibrahim<br>ben Ahmed Sahbi16-Nedia bent<br>Mohamed ben Saïd S'lama17-<br>Joumaâ bent Lakhdhar ben |

|    |                                                                                      |                |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                |           |                  | Ahmed Klai18-Abdelfettah ben Mustapha Medyouni19-Mohsen ben Abdelaziz Medyouni20-Béchir ben Mohamed ben Béchir Lajnef 21-Mahjouba bent Mohamed Ch'mangui22-Zohra bent Ibrahim ben Mohamed Khémir 23-Yasmine 24-Béchir 25-Nedia, les trois derniers enfants de Abderrazzak ben Béchir Seyhi 26-Société de l'équipement alimentaire 27-Kacem ben Younes Zenkri 28-Mongi ben Mabrouk ben Tayeb Nefzi29-Habiba bent Hédi ben H'cine Neïli30-Abdallah ben Tahar ben Salah Sansa31-Samir ben Youssef ben Salem Farhat32-Lotfi ben Béchir ben Bouallegue Selimi |
| 13 | 12et25 conformes aux parcelles n°3et 1 au plan du titre foncier n° 1033 Ben Arous    | 1033 Ben Arous | 8h74a20ca | 62a55ca 2a38ca   | Mohamed ben Chedhli ben Laâroussi Beoueb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | 14 conforme à la parcelle n°3 au plan du titre foncier n° 38694 Tunis                | 38694 Tunis    | 2h76a20ca | 72a75ca          | 1-Jilani ben Ali ben Salah ben Mayassa Riahi2-Hattab ben Ali ben Salah ben Mayassa3-Tayeb ben Ahmed Mayassa4-Zina bent Alaya ben Bali5-Noureddine6-Mongi 7-Nejoua, les trois derniers enfants de Mustapha ben Ali ben Mayassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | 15 et 17 conformes aux parcelles n°1 et 2 au plan du titre foncier n° 1437 Ben Arous | 1437 Ben Arous | 5h07a72ca | 17a16ca 03a 14ca | 1-Mamia bent Ahmed ben Salah Mayassa2-Mongia3-Mohamed4-Mongi5-Hassan6-Latifa7-Arbia8-Mustapha, les sept derniers enfants de Ali ben Saâd Allegui9-Omar10-F'tima11-Fatma12-Halima13-Arbi, les cinq derniers enfants de Mohamed ben Omar Mayassa14-Salha bent Salem ben S'mina15-Jilani ben M'barek Essid16-Jilani ben Ali ben Salah ben Mayassa Riahi17-Mohamed                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                 |                |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                |           |           | <p>Ali18-Noura19-Abdennaceur, les trois derniers enfants de Jilani ben Ali ben Mayassa Riahi20-Thlija bent Abbès ben Mohamed Refki21-Noureddine ben Abdelaziz ben Othman22-Majed ben Abbes ben Mohamed Refki23-Noureddine ben Mohamed ben S'ghayer Rahmouni24-Mohamed Moncef ben Omara Ayari25-Abdellatif ben Habib ben Hassan Aouadi 26-Fayçel 27-Imed, les deux derniers enfants d'Ismaïl ben Taïeb Hajiri 28-Aïda bent Chedhli ben Sassi 29-Salem30-Dorra31-Raoudha, les trois derniers enfants de Abdelhamid ben Salem Boudhina32-Nebiha33-Alaya34-Zeïne35-Saïda, les quatre derniers enfants de Salem ben Ahmed Boudhina36-Mohamed ben Hassan ben Mohamed Hammami</p>                                                                                 |
| 16 | <p>23 conforme à la parcelle n°1 au plan du titre foncier n° 2068 Ben Arous</p> | 2068 Ben Arous | 9h85a60ca | 1h58a60ca | <p>1-Mannoubia2-Messaoud3-Jilani 4-Kilani5-Mahmoud, les cinq enfants de Salem ben Messaoud ben S'mina6-Abdelaziz7-Tijani8-Mustapha9-Saïda, les quatre derniers enfants de Salah ben Bechir ben Messaoud ben S'mina10-Mosbah11-Khédija, les deux derniers enfants de Ali ben Messaoud ben S'mina12-Hédi ben Hattab ben Chouchène13-Salem ben Chedhli ben Salem ben Messaoud ben S'mina J'lassi 14-Fatma bent Mohamed ben Mabrouk Guesmi15-Hedia16-Latifa17-Meherzia18-Heriz19-Salwa20-Mohamed, les six derniers enfants de Abdelkader ben Hattab ben Mohamed Chouchène J'lassi21-Saïda bent Ahmed Laâroussi 22-Arbi 23-Aroussi24-Ahmed25-Fatma, les quatre derniers enfants de Messaoud ben Hattab ben Chouchène Chouchène26-Yassine 27-Ramzi28-Zied29-</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Abdesselem, les quatre derniers enfants de Hattab ben Messaoud ben Hattab Chouchène J'lassi30-Mohamed Hédi ben Abdelkader Chaâra31-Taher ben Amara ben Hassouna Torkhani32-Fatma bent Houcine ben Chebbi33-Arbia34-Ferjani35-Mohamed Arbi, les trois derniers enfants de Mosbah ben Ali ben S'mina36-Hedia37-Salah38-Jilani, les trois derniers enfants de Mohamed ben Mannoubi Ayed 39-Chedhlia bent Ahmed Chaâbani40-Kilani41-Hedi42-Beya43-Neziha44-Mamia, les cinq derniers enfants de Mohamed ben Abdallah ben Ali Amiri45-Mustapha46-Ferjani47-Naïma48-Slah, les quatre derniers enfants de Salah ben Mohamed ben Salah Amiri49-Hasna bent Salah ben Abdelhamid Tboreski50-Nouha bent Hammadi ben Salah ben S'mina51-Salha bent Mansour ben Mohamed Ibraïek52-Abdelhamid ben Omar ben Mohamed ben Ayed53-Mannoubia bent Salem ben Zouiten54-Belhassen55-Mounira 56-Lalifa57-Monia58-Jalel, les cinq derniers enfants de Lâroussi ben Mohamed ben Mannoubi Ayed</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Article 2 :** Sont rapportées partiellement les dispositions du decret sus visé en ce qui concerne les indications énoncées à la ligne conforme au numéro d'ordre 1, relatives à la parcelle n°10 tel qu'indiqué au tableau ci-après :

| N° D'ORDRE | N° DE LA PARCELLE SUR LE PLAN | N° DU TITRE FONCIER | SUPERFICIE TOTALE DE L'IMMEUBLE | SUPERFICIE EXPROPRIÉE | NOMS DES PROPRIÉTAIRES                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 10                            | 102674              | 40h12a60ca                      | 00a68ca               | 1-Hamouda2-Chedhli, les deux enfants de Belgacem T'lili3-Rafiaâ bent Ali ben Rejeb4-Mondher5-Moufida6-Sabiha 7-Mounir8-Besma9-Mohsen, les six derniers enfants de Mohamed ben Belgacem T'lili |

Art. 3. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **NOMINATION**

**Par décret n° 2004-440 du 1<sup>er</sup> mars 2004.**

Mademoiselle Jamila Guedamssi, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de directeur général des services communs, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MINISTERE DE L'AGRICULTURE,<br/>DE L'ENVIRONNEMENT<br/>ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Décret n° 2004-441 du 1<sup>er</sup> mars 2004, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau consistent en ce qui suit :

- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet et leur harmonisation avec les modifications géologiques et géotechniques éventuelles.

Et d'une manière générale, la réalisation de toute autre mission rentrant dans le cadre du projet et qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau est fixée à dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les délais de réalisation des composantes du programme sont fixés comme suit :

1- l'achèvement de la réalisation de barrages collinaires restants du programme de barrages collinaires dans le cadre de la première stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau qui comprend :

- l'étude des plans de réalisation des travaux et leur exécution et contrôle,

- l'élaboration des dossiers des appels d'offres et le choix des entrepreneurs des travaux.

Sa durée de réalisation est fixée à deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

2- la réalisation des études préliminaires de cinquante barrages collinaires.

Sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

3- l'élaboration des travaux et des dossiers topographiques nécessaires pour l'opération d'apurement foncier pour cinquante barrages collinaires.

Sa durée de réalisation est fixée à sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

4- la réalisation des plans d'exécution nécessaires pour le contrôle et l'exécution des travaux.

Sa durée de réalisation est fixée à dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

5- l'élaboration des dossiers d'appels d'offre et le choix des entrepreneurs pour cinquante barrages collinaires.

Sa durée de réalisation est fixée à neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

6- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du projet, la réalisation des différents essais, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et de l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques.

Sa durée de réalisation est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour les réduire,

2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des travaux du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster le fonctionnement du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau comprend les emplois fonctionnels suivants :

1- un chef de projet ayant rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale, chargé de superviser la réalisation de toutes les composantes du projet,

2- un sous-directeur chargé des études des barrages collinaires, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

3- un sous-directeur chargé du suivi de l'exécution des travaux des barrages collinaires, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

4- un chef de service de géologie, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

5- un chef de service de mécanique des sols, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

6- un chef de service de génie civil, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

7- un chef de service de gestion de budget et des marchés, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

8- un chef de service des expropriations et des indemnités, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une commission présidée par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **NOMINATIONS**

### **Par décret n° 2004-442 du 25 février 2004.**

Monsieur Mohamed Ben Ayed, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'irrigation et de l'exploitation des eaux agricoles à la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

**Par décret n° 2004-443 du 25 février 2004.**

Monsieur Malek Smaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de la conservation de la nature et du milieu rural à la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

**Par décret n° 2004-444 du 25 février 2004.**

Monsieur Chaher Chetoui, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'amélioration des races à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

**Par décret n° 2004-445 du 25 février 2004.**

Monsieur Abdelkrim Marrakchi, géologue principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-446 du 25 février 2004.**

Monsieur Mohamed Lotfi Nacef, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-447 du 25 février 2004.**

Monsieur Aissa Agoun, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-448 du 25 février 2004.**

Monsieur Touhami Hedhli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-449 du 25 février 2004.**

Monsieur Larbi Zaga, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-450 du 27 février 2004.**

Monsieur Kamel J'lel, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-451 du 25 février 2004.**

Monsieur H'mida Hezzi, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-452 du 25 février 2004.**

Monsieur Habib Mrabet, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-453 du 27 février 2004.**

Monsieur Mouldi Boussami, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-454 du 25 février 2004.**

Monsieur Samir Haddad, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-455 du 25 février 2004.**

Monsieur Mohamed Amara, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-456 du 25 février 2004.**

Monsieur Mohamed Lamouri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-457 du 25 février 2004.**

Monsieur Dhafer Gabri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-458 du 25 février 2004.**

Monsieur Abdeljabar Choura, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-459 du 25 février 2004.**

Monsieur Faicel Jelassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

**Par décret n° 2004-460 du 25 février 2004.**

Monsieur Mondher Saïd, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des primeurs à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

**Par décret n° 2004-461 du 25 février 2004.**

Monsieur Mohamed Lahbib Khalfaoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des fruits à noyaux à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

**Par décret n° 2004-462 du 25 février 2004.**

Mademoiselle Ilhem Blidi, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service de l'observation, de l'évaluation et de la gestion des ressources fourragères à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

**Par décret n° 2004-463 du 25 février 2004.**

Monsieur Yassine Belkhiria, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de contrôle et de suivi des sondages hydrauliques à la direction générale des ressources en eau relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE  
ET DE L'ENERGIE**

**NOMINATIONS**

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Abdelaziz Errassâ est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Naceur Sahli est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société nationale de distribution des pétroles.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Adel Hakim El Mufti est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la compagnie franco-tunisienne des pétroles.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Zaccaria El Oueslati est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la compagnie des transports par pipe-lines au sahara.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Jalel Hassnaoui est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société du ciment de Bizerte.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Tarak Ben Arbi est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société les ciments d'Oum El Kelil.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Aboubaker Abdel Jawad est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société tunisienne de chaux.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Hédi Mahjoub est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société tunisienne de sidérurgie "El Fouladh".

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Mohamed Essakri est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société tunisienne de sucre et du complexe sucrier tunisien.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Ali El Ouerghi est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société nationale de cellulose et du papier Alfa.

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Noureddine Echibani est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,  
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE**

**NOMINATION**

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Abdellatif Chabane est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société de promotion du lac de Tunis.

**MINISTERE DU COMMERCE**

**NOMINATION**

**Par arrêté du Premier ministre du 25 février 2004.**

Monsieur Abdelkader Saddoud est chargé des fonctions de mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société tunisienne de marchés de gros.

**MINISTERE DE LA CULTURE,  
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

**NOMINATIONS**

**Par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 25 février 2004.**

Sont désignés membres du conseil d'établissement de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, pour une période de trois ans, à compter de la date du présent arrêté :

Madame :

. Leïla Mâaouia Ben Soltane : représentante du Premier ministère.

Messieurs :

- Sofiane Fakhfakh : représentant du ministère des finances,

- Habib Smaoui : représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- Ali Zaïem : représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- Ezzeddine Madani : auteur dans le domaine de la littérature et du théâtre,

- Mohamed Abdelaziz Ben Othmane : auteur dans le domaine musical,

- Mohamed Zoubair Turki : auteur dans le domaine des arts plastiques et graphiques,

- Mohamed Naceur Ktari : auteur dans le domaine des œuvres audiovisuelles.

**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

**NOMINATION**

**Par décret n° 2004-464 du 25 février 2004.**

Monsieur Triki Hassen, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Béja (service d'O.R.L.).

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES  
ET DE LA SOLIDARITE**

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 2004-465 du 27 février 2004.**

Monsieur Abdelkader Addad, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité du Kef.

**Par décret n° 2004-466 du 27 février 2004.**

Monsieur Mustapha Hermi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Bizerte.